



مبادئ التمييز

دليل الاستخدام المصوّر

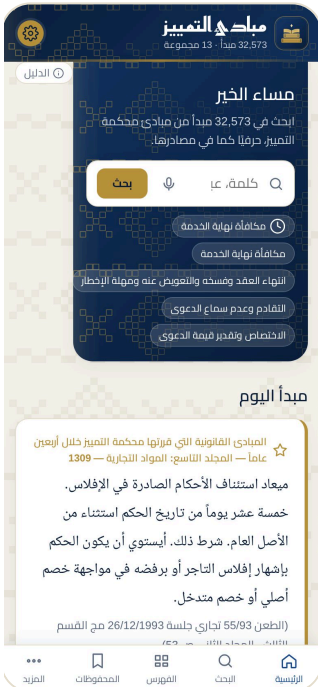
3	البداية والصفحة الرئيسية	1
4	البحث	2
5	التصفية وتضييق النتائج	3
6	قراءة المبدأ ونسخه ومشاركته	4
8	صور الصفحات والمصادر	5
9	بطاقة الحكم والإحالات	6
10	الفهرس	7
12	التشريعات	8
14	المحفوظات والملاحظات	9
15	العمل دون اتصال والتثبيت	10
16	الإعدادات والمظهر	11
18	ملاحظاتك واقتراحاتك	12
19	التقارير وعن المكتبة	13

الصفحة الرئيسية نقطة الانطلاق: مربع بحث سريع، و«مبدأ اليوم»، وما فتحته مؤخرًا. وفي الحاسوب قائمة جانبية ثابتة بأقسام التطبيق، وفي الجوال شريط سفلي.

خطوات الاستعمال

1. افتح التطبيق من الرابط أو من أيقونته على الشاشة الرئيسية.
2. اكتب ما تبحث عنه في المربع أعلى الصفحة ثم اضغط «بحث».
3. اضغط أحد الموضوعات المقترحة تحت المربع لعرض مبادئه مباشرة.
4. «مبدأ اليوم» يتغير يوميًا، واضغط «فتح المبدأ» لقراءته كاملًا.

تنبيه: القائمة الجانبية في الحاسوب تبقى ظاهرة دائمًا، وفي الجوال تنتقل بين الأقسام من الشريط السفلي.



التيفون



الحاسوب

الصفحة الرئيسية

يبحث في نصوص المبادئ وأسطر الإسناد معًا، ويتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة، فتجد المبدأ مهما اختلف رسم الكلمة.

خطوات الاستعمال

1. اكتب كلمة أو عبارة، أو رقم طعن مثل 730/2012، أو رقم مادة.
2. ضع العبارة بين علامتي تنصيص «...» لتبحث عنها متصلة.
3. تظهر النتائج أثناء الكتابة، والكلمات المطابقة مظلة.
4. إن كانت الكلمة موجودة في نصوص التشريعات ظهرت المواد المطابقة أولاً فوق المبادئ.
5. اضغط «عرض المزيد» أسفل القائمة لتحميل نتائج أخرى.

تنبيه: اضغط «/» على لوحة المفاتيح للانتقال إلى البحث من أي مكان.

تنبيه: زر الميكروفون يتيح البحث بالصوت في المتصفحات التي تدعمه.

مبادئ التمييز
32,573 من 13 مجموعة

الدليل

تصفية

393 من 32,573

البحث يتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة. ضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها متصلة. اضغط «/» للبحث من أي مكان.

في نصوص التشريعات (أول 5 من 12)

مادة ١١ - قانون التأمينات الاجتماعية
يشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاء للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطعي، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات ...

مادة ٣٠ - قانون التأمينات الاجتماعية
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها **مكافأة نهاية الخدمة** طبقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (١١) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب....

مادة ٨٢ - قانون التأمينات الاجتماعية
المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاع الأهلي والقطعي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين، إلا ما يعادل **مكافأة نهاية الخدمة** القانونية

التأليف

البيانات

الدليل

تصفية

393 من 32,573

البحث يتجاهل التشكيل والهمزات والتاء المربوطة. ضع العبارة بين علامتي تنصيص للبحث عنها متصلة. اضغط «/» للبحث من أي مكان.

في نصوص التشريعات (أول 5 من 12)

مادة ١١ - قانون التأمينات الاجتماعية
يشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاء للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطعي، وتتكون موارده من الأموال الآتية: أولاً: الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل: أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات ...

مادة ٣٠ - قانون التأمينات الاجتماعية
تدخل مدة خدمة المؤمن عليه السابقة على اشتراكه والتي تدفع عنها **مكافأة نهاية الخدمة** طبقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (١١) من هذا القانون ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين متى كانت متصلة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا الباب....

مادة ٨٢ - قانون التأمينات الاجتماعية
المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاع الأهلي والقطعي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين، إلا ما يعادل **مكافأة نهاية الخدمة** القانونية بالمعدلات الواردة في ...

مادة ١٩ - قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول - عند انتهاء خدمته - على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والع...
١٩٧٧/١م في القطاعين الأهلي والقطعي والتي تدفع عنها **مكافأة نهاية الخ...**

مادة أولى - إلغاء جدول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية في حساب وضع المدد الآتية: (أ) المدد الاعتبارية التي تعادل نصف المدد السابقة على

الحاسوب

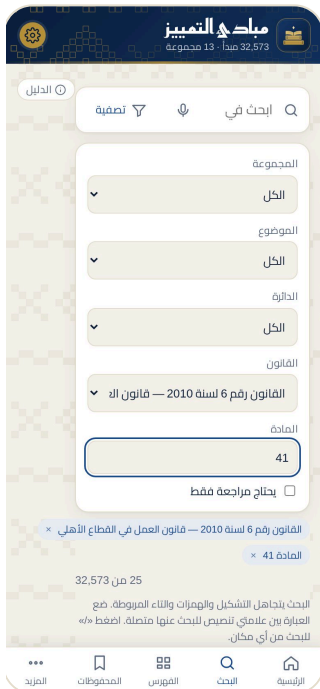
نتائج البحث عن «مكافأة نهاية الخدمة»

مرشحات تضيّق النتائج بحسب المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون ورقم المادة، ويمكن جمعها مع كلمة البحث.

خطوات الاستعمال

1. في صفحة البحث اضغط زر «تصفية».
2. اختر المجموعة أو الموضوع أو الدائرة أو القانون من القوائم.
3. اكتب رقم المادة في خانة «المادة» لتعرض المبادئ التي تذكرها.
4. تظهر المرشحات المفعلّة تحت شريط البحث، واضغط أيّاً منها لإلغائها.

تنبيه: خيار «يحتاج مراجعة فقط» يعرض المبادئ التي علّمت للمراجعة البشرية.



التيفون



الحاسوب

لوحة التصفية مع قانون العمل والمادة 41

صفحة المبدأ تعرض نصه حرفياً كما في مصدره، وسطر الإسناد (رقم الطعن وتاريخ الجلسة)، والموضوع، والقوانين والمواد التي يذكرها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «فتح» على أي مبدأ في النتائج.
2. «نسخ» ينسخ النص مع الإسناد والمصدر بصيغة جاهزة للإيراد في المذكرات والأحكام.
3. «مشاركة» يرسله عبر واتساب أو البريد أو ينسخ رابطته.
4. «حفظ» يضعه في مجلد من مجلداتك، و«ملاحظة» يضيف تعليقك الخاص.
5. شارات القوانين الذهبية تفتح نص المادة نفسها في قسم التشريعات.

تنبيه: أسفل الصفحة زرا «السابق» و«التالي» للتنقل بين مبادئ المجموعة نفسها.

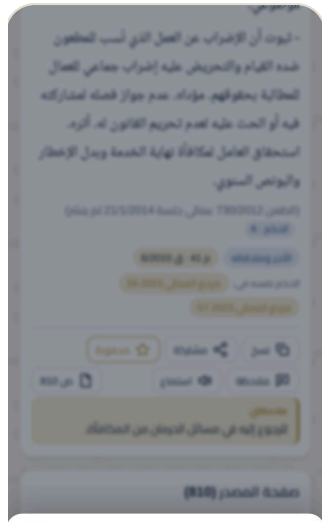


الآيفون

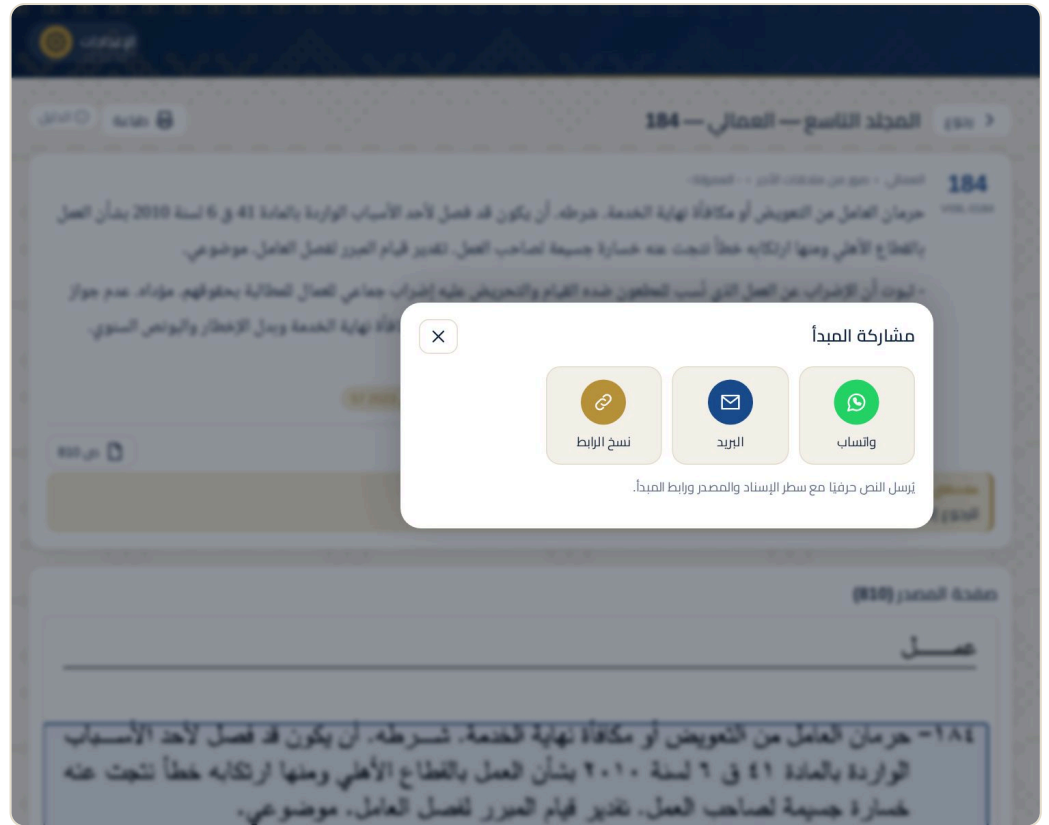


الحاسوب

صفحة المبدأ



الآيفون



الحاسوب

نافذة المشاركة

كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في الكتاب الأصلي، وموضعه عليها محدد بإطار، ليُطابق النص بالمصدر بنظرة.

خطوات الاستعمال

1. في بطاقة المبدأ اضغط زر رقم الصفحة (مثل «ص 97»).
2. تفتح لوحة جانبية فيها صورة الصفحة والمبدأ محدد عليها.
3. افتح «نص الصفحة المستخرج» لقراءة سطور الصفحة نصًا.
4. في صفحة المبدأ تظهر صورة المصدر أيضًا أسفل النص.

تنبيه: صور الصفحات تُحفظ في الجهاز عند فتحها، فتعمل بعد ذلك دون اتصال.

[illegible][illegible]

الحاسوب

لوحة صورة الصفحة

تجمع كل المبادئ المستخلصة من الطعن الواحد، ولو وردت في أكثر من مجموعة، مع الدائرة وتاريخ الجلسة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط زر «الحكم» بجانب سطر الإسناد في أي مبدأ.
2. تظهر بطاقة فيها رقم الطعن والدائرة والجلسة وعدد المبادئ والمصادر.
3. تحتها كل المبادئ المستخلصة من هذا الحكم.

تنبيه: عبارة «الحكم نفسه في» على البطاقة تدل على ورود المبدأ في مجموعة أخرى.

مبادئ التمييز
32,573 مبدأ - 13 مجموعة

الدليل > بطاقة الحكم > رجوع > طباعة

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 6
ورد في العمالي، مرجع العمالي 2023
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184
V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > - العمولة:-
حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة.
شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة
بالمادة 41 في 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع
الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة
لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل.
موضوعي.
- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُنسب للمطعون
ضده القيام والتحرّض عليه إضراب جماعي للعمال
للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته
فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره.

الأيّفون

البيانات

الدليل > بطاقة الحكم > رجوع > طباعة

الطعن 730/2012 الدائرة عمالي
الجلسة 21/01/2014 المبادئ 6
ورد في العمالي، مرجع العمالي 2023
سطر الإسناد كما في المصدر: (الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر)

184
V09L-0184
العمالي > صور من ملحقات الأجر > - العمولة:-
حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 في 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.
- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُنسب للمطعون ضده القيام والتحرّض عليه إضراب جماعي للعمال للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة وبديل الإخطار واليونس السنوي.
(الطعن 730/2012 عمالي جلسة 21/1/2014 لم ينشر) الحكم - 6
الأجر وملحقاته م 41 - ق 6/2010 الحكم نفسه في: مرجع العمالي 2023 56 مرجع العمالي 2023 57

فتح 810 ص > استماع > ملاحظة > محفوظ > مشاركة > نسخ > ملاحظتي
للرجوع إليه في مسائل الحرمان من المكافأة.

446
V09L-0446
العمالي > صور من ملحقات الأجر > - مكافأة نهاية الخدمة:-
حرمان العامل من التعويض أو مكافأة نهاية الخدمة. شرطه. أن يكون قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالمادة 41 في 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي ومنها ارتكابه خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. تقدير قيام المبرر لفصل العامل. موضوعي.
- ثبوت أن الإضراب عن العمل الذي تُنسب للمطعون ضده القيام والتحرّض عليه إضراب جماعي للعمال للمطالبة بحقوقهم. مؤداه. عدم جواز فصله لمشاركته فيه أو الحث عليه لعدم تحريم القانون له. أثره.

الحاسوب

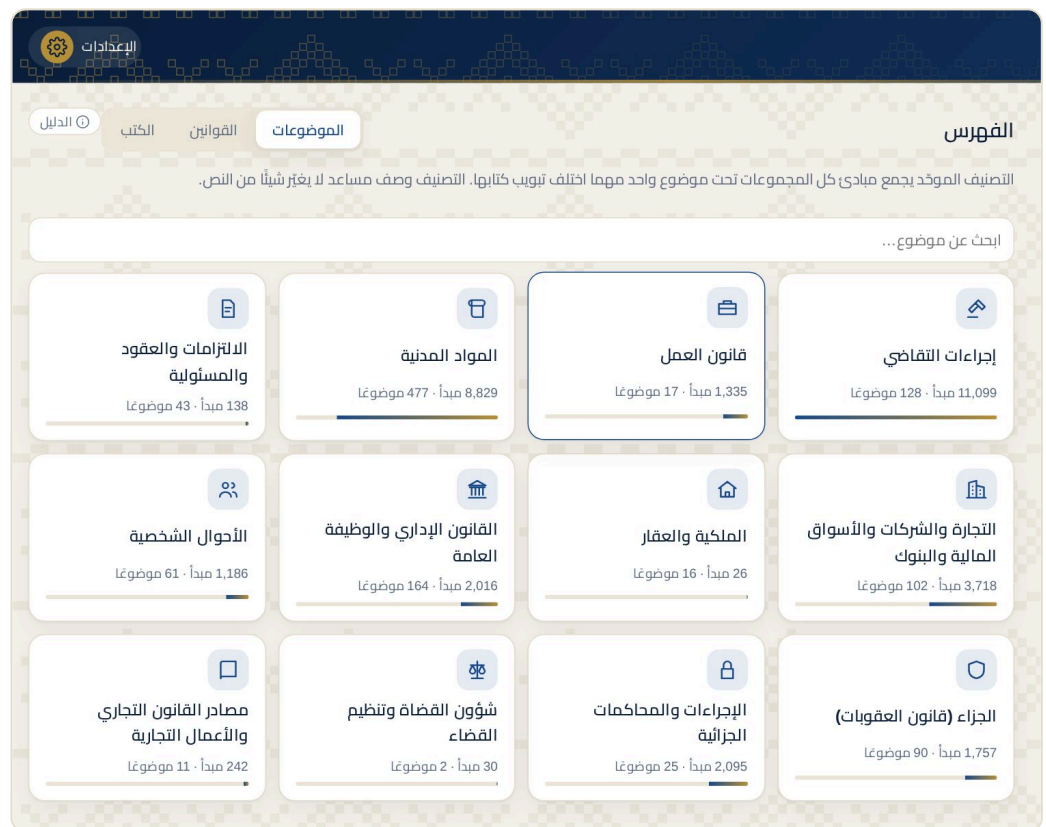
بطاقة الحكم

تصفّح المكتبة دون بحث: بالموضوعات مرتبة في عائلات، أو بالقوانين وموادها، أو بالكتب وأبوابها كما وردت فيها.

خطوات الاستعمال

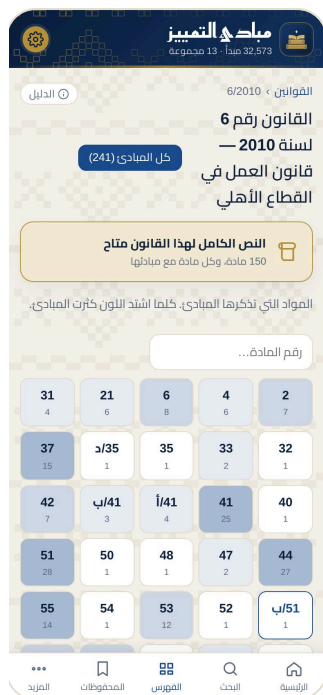
1. اضغط «الفهرس».
2. «الموضوعات»: اختر عائلة ثم موضوعًا لعرض مبادئه.
3. «القوانين»: اختر قانونًا لترى المواد التي تذكرها المبادئ، واشتداد اللون يدل على كثرتها.
4. «الكتب»: تصفّح كل كتاب بأبوابه وعناوينه.

تنبيه: في صفحة القانون شريط «النص الكامل لهذا القانون متاح» إن كان نصه في قسم التشريعات.



الحاسوب

الفهرس: الموضوعات



الآيفون



الحاسوب

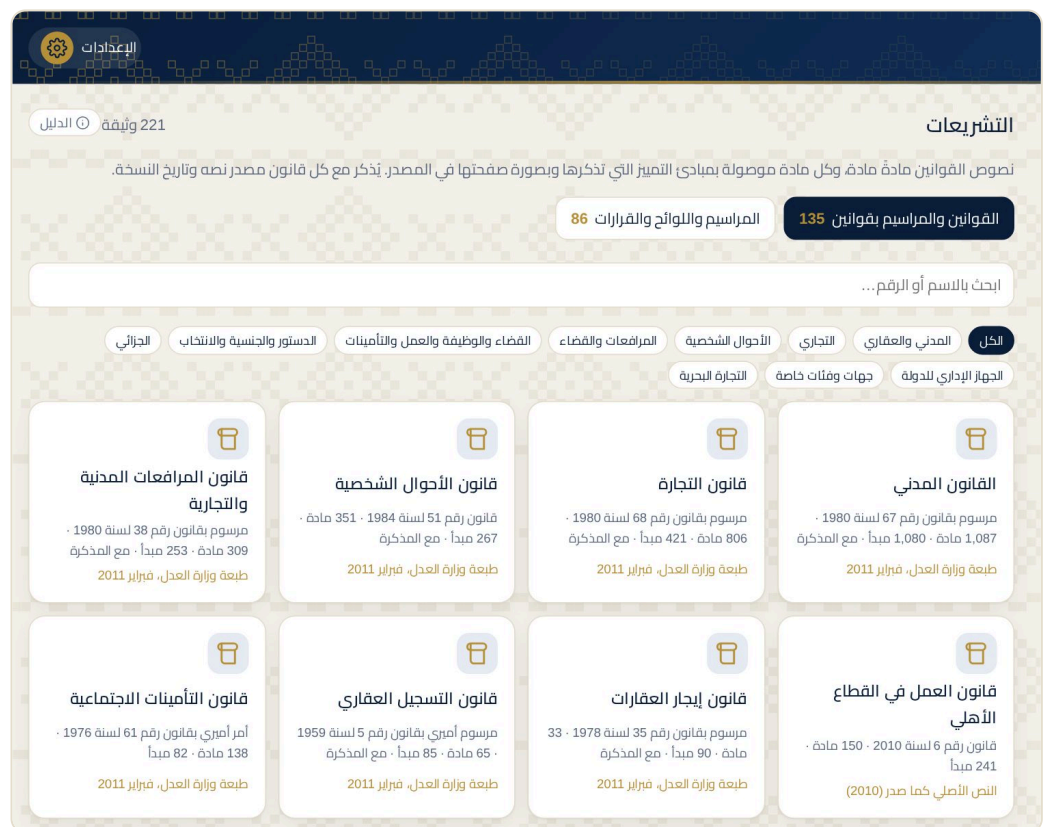
مواد قانون العمل التي تذكرها المبادئ

نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، ثم المراسيم واللوائح والقرارات، مادةً مادة. مع كل مادة صورة صفحتها في الطبعة، وحواشي التعديل، وفقرات المذكرة الإيضاحية التي تذكرها، ومبادئ التمييز التي تحيل إليها.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التشريعات»، واختر التبويب: القوانين، أو المراسيم واللوائح والقرارات.
2. صفّ القائمة بالمجموعة، أو ابحث باسم القانون أو رقمه.
3. في صفحة القانون افتح الأبواب والفصول، أو ابحث في موادها بكلمة أو برقم مادة.
4. في صفحة المادة: النص، وحاشية الطبعة، وصورة الصفحة، والمذكرة، والمبادئ.
5. «نسخ» ينسخ المادة مع اسم القانون ونسخة النص.

تنبيه: النصوص كما وردت في طبعة وزارة العدل (فبراير 2011)؛ التعديلات اللاحقة لا تظهر، فراجع الجريدة الرسمية قبل الاعتماد.



الحاسوب

قائمة التشريعات

مجلداتك الخاصة للمبادئ التي تحتاجها، وملاحظاتك عليها. كل ذلك محفوظ في جهازك فقط.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «حفظ» على أي مبدأ واختر مجلدًا أو أنشئ مجلدًا جديدًا.
2. اضغط «المحفوظات» لعرض المجلدات وما فيها.
3. اطبع مجلدًا أو انسخه كاملًا من الأزرار أعلاه.
4. من الإعدادات خذ «نسخة احتياطية» لنقل محفوظاتك إلى جهاز آخر.

تنبيه: المحفوظات لا تُرسل إلى أي خادم؛ إذا مسحت بيانات المتصفح ضاعت ما لم تأخذ نسخة احتياطية.



التيفون



الحاسوب

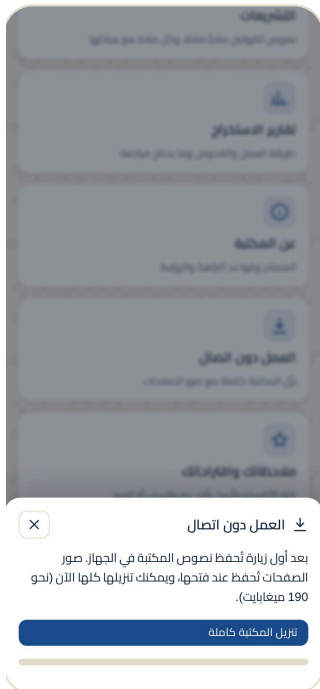
المحفوظات

بعد أول زيارة تُحفظ نصوص المكتبة في الجهاز فتعمل دون إنترنت، ويمكن تنزيل صور الصفحات كلها وتثبيت التطبيق على الشاشة الرئيسية.

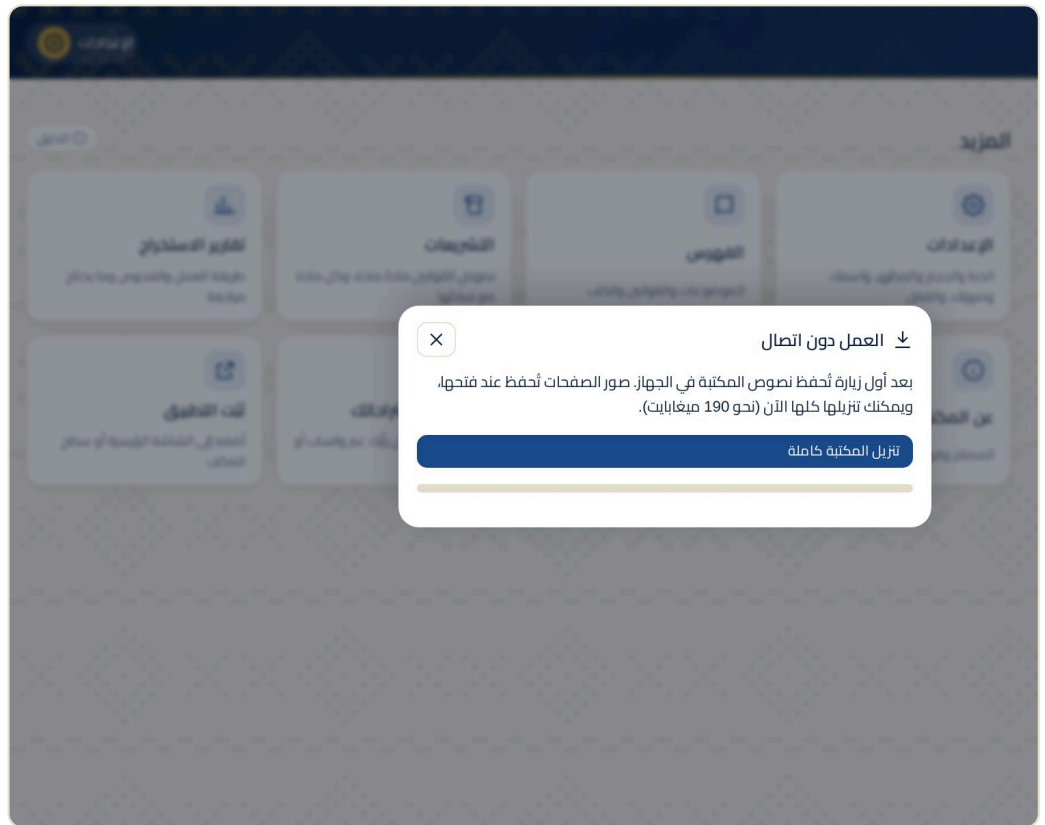
خطوات الاستعمال

1. من «المزيد» (أو القائمة الجانبية) اختر «العمل دون اتصال».
2. اضغط «تنزيل الكل» لحفظ صور الصفحات، وانتظر اكتمال الشريط.
3. لتثبيت التطبيق على الآيفون: زر المشاركة في سفاري ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
4. على أندرويد والحاسوب: اختر «تثبيت التطبيق».

تنبيه: التنزيل الكامل كبير، فيُفضّل على شبكة واي فاي.



الآيفون



الحاسوب

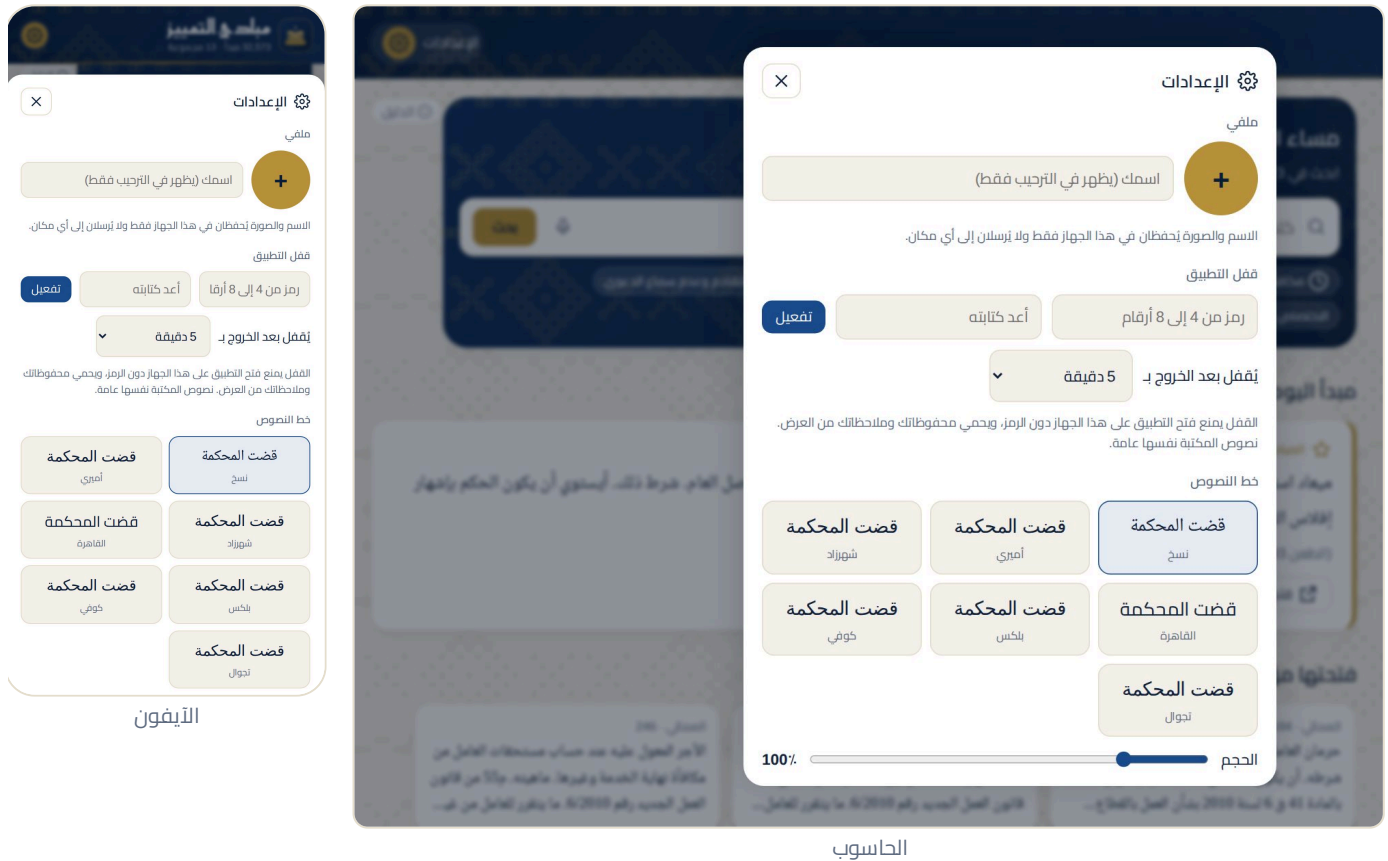
نافذة العمل دون اتصال

اسمك وصورتك في الترحيب، وقفل التطبيق برمز، وخط النصوص وحجمه وتباعد الأسطر، والوضع الفاتح أو الداكن.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «الإعدادات».
2. اختر خط النصوص وحدّك مؤشر الحجم حتى يريحك، والمعاينة تتغير فوراً.
3. اختر المظهر: تلقائي أو فاتح أو داكن.
4. لتفعيل القفل اكتب رمزاً من 4 إلى 8 أرقام مرتين ثم «تفعيل».

تنبيه: عنوان «مبادئ التمييز» ثابت لا يتغير بتغيير الخط.

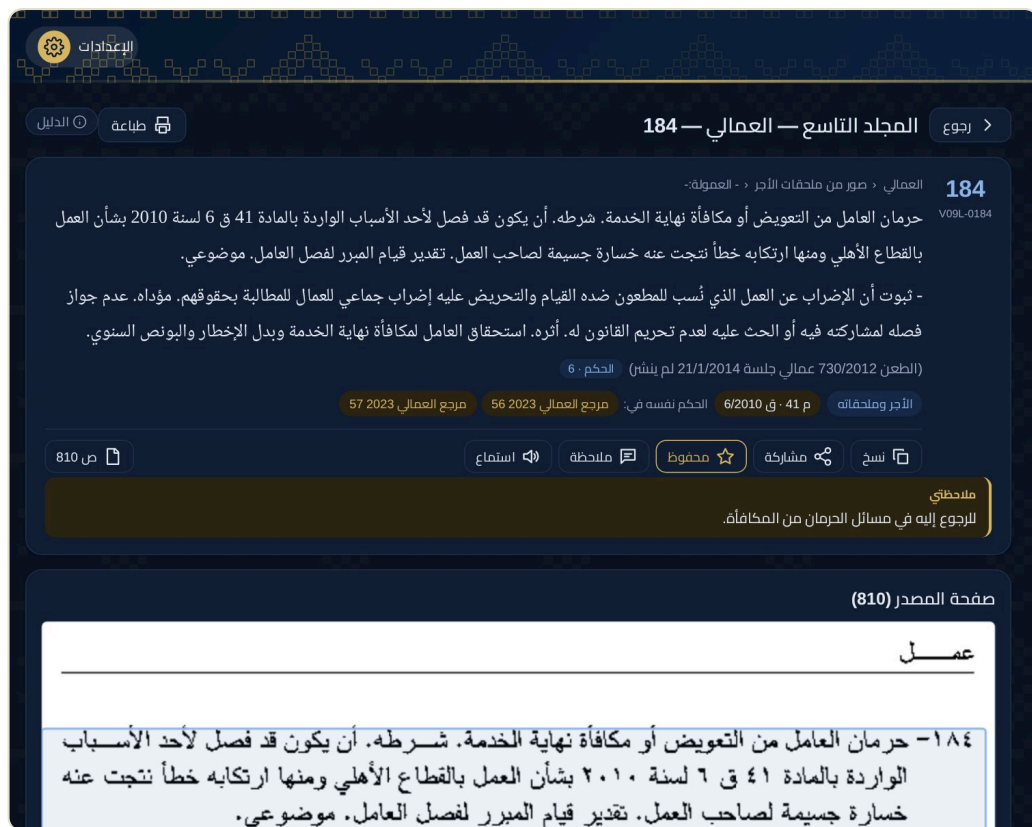


الحاسوب

الإعدادات



الآيفون



الحاسوب

الوضع الداكن

استبيان قصير تقيّم فيه كل قسم وتكتب ملاحظاتك، ثم ترسله بنفسك عبر واتساب أو البريد. التطبيق لا يرسل شيئاً.

خطوات الاستعمال

1. من الإعدادات أو القائمة اضغط «ملاحظاتك واقتراحاتك».
2. لكل قسم اختر: سهل، مقبول، فيه خلل، أو لم أجربه.
3. عند «مقبول» أو «فيه خلل» حدد نوع المشكلة واكتب موضعها واقتراحك.
4. أجب الأسئلة العامة، ثم اضغط «أرسل عبر واتساب» أو «بالبريد» أو «نسخ».

تنبيه: ما تكتبه يُحفظ في جهازك أثناء الكتابة، فلا يضيع إن أغلقت التطبيق.

ملاحظاتك واقتراحاتك ×

قِيم 2 من 9

قِيم ما جزيته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

بطء ☐ صعوبة الفهم ☐ خطأ في النتيجة ☐ لا يعمل على جهازي ☐ الترتيب مربك ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

التيّفون

ملاحظاتك واقتراحاتك ×

قِيم 2 من 9

قِيم ما جزيته من أقسام التطبيق. ما تكتبه يُحفظ في جهازك فقط حتى ترسله أنت بنفسك. والتطبيق لا يرسل شيئاً.

تقييم الأقسام

البحث
الكلمات والعبارات، أرقام الطعون والمواد وسرعة النتائج

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

قراءة المبدأ ونسخه
عرض النص، النسخ بالرسالة، المشاركة والطباعة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

بطء ☐ صعوبة الفهم ☐ خطأ في النتيجة ☐ لا يعمل على جهازي ☐ الترتيب مربك ☐ ينقصه شيء

الموضوع بدقة واقتراح التحسين

صور الصفحات والمصادر
صورة الصفحة الأصلية، تحديد موضع المبدأ، نص الصفحة

سهل وواضح ☒ مقبول ☐ فيه خلل ☐ لم أجربه

الحاسوب

شاشة الملاحظات

«التقارير» تشرح طريقة الاستخراج والتحقق لكل مجموعة، و«عن المكتبة» تبيّن المصادر وقواعد النزاهة.

خطوات الاستعمال

1. اضغط «التقارير» لعرض إحصاء كل مجموعة وما يحتاج مراجعة.
2. اضغط «عن المكتبة» للاطلاع على المصادر وقواعد النقل الحرفي.

تنبيه: المبادئ منقولة بنصها كما في مصادرها، وما شكّ في قراءته معلّم «يحتاج مراجعة».



الآيفون



الحاسوب

التقارير

مبادئ التمييز
 32,573 مبدأ - 13 مجموعة

الدليل

عن المكتبة

ردوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطاعتها، ولو دون اتصال.

قواعد النزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفيًا** كما ورد في مصدره، لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُختار مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعلّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقاربان بين المصادر، وكل تعارض يُعلّم ولا يُحسم بالآتمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 1,100

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023 603

الرئيسية

البحث

المفهرس

المحفوظات

المزيد

الآيفون

البيانات

الدليل

عن المكتبة

ردوع

«مبادئ التمييز» مبادرة شخصية مجانية غير تجارية، تجمع مبادئ محكمة التمييز الكويتية من مجموعاتها الرسمية وإصدارات مكتبها الفني في مكان واحد، ليسهل البحث فيها ونسخها وطاعتها، ولو دون اتصال.

قواعد النزاهة

- نص كل مبدأ منقول **حرفيًا** كما ورد في مصدره، لا يُعاد صياغته ولا يُختصر ولا يُصحح إملائيًا.
- لا يُختار مبدأ ولا يُحقّن حرف. ما شك في قراءته يُعلّم «بحاجة مراجعة» مع سببه.
- رقم الطعن وتاريخ الجلسة يُفحصان آليًا ويُقاربان بين المصادر، وكل تعارض يُعلّم ولا يُحسم بالآتمين.
- كل مبدأ مربوط بصورة صفحته في المصدر. عند أي شك، **المرجع هو النص المطبوع في المصدر**.
- التصنيف بالموضوع والقانون وصف مساعد، وليس جزءًا من النص.

هذه المكتبة ليست جهة رسمية ولا تصدر عن محكمة التمييز أو وزارة العدل.

المصادر

المجلد التاسع — العمالي 1,100

مرجع قواعد العمالي حتى ديسمبر 2023 603

3,916 المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد التاسع: المواد التجارية

4,654 المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد الحادي عشر: المواد المدنية (باقي الالتزام — العقود المسماة — الملكية)

4,245 المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً — المجلد العاشر: المواد المدنية (قانون — حق — التزام)

الحاسوب

عن المكتبة